

第76862516号“诺恩思”商标准予注册的决定

异议人：纳奥斯莱特豪斯公司

委托代理人：北京林达刘知识产权代理事务所（普通合伙）

被异议人：衡水诺恩斯科技有限公司

异议人纳奥斯莱特豪斯公司对被异议人衡水诺恩斯科技有限公司经我局初步审定并刊登在第1894期《商标公告》第76862516号“诺恩思”商标提出异议，我局依据《商标法》有关规定予以受理。被异议人未在规定期限内作出答辩。

根据当事人陈述的理由及事实，经审查，我认为：

被异议商标“诺恩思”指定使用服务为第35类“为推销优化搜索引擎；药品零售或批发服务；会计；人事管理咨询”。异议人引证在先注册的第20561944号“诺奥思”商标、在先申请现在驳回复审中的第73004698号“诺奥思”商标指定使用商品和服务分别为第5类“医药制剂；医用去污剂”、第35类“广告；寻找赞助”等。被异议商标指定使用服务与异议人上述引证商标指定使用商品和服务不属于类似商品或服务，因此双方商标未构成使用于类似商品或服务上的近似商标，核准被异议商标的注册和使用应不致造成相关消费者的混淆误认。异议人另引证在先申请并已初步审定公告的第70842481号“诺奥思”商标指定使用服务为第35类“药品零售或批发服务；药用制剂零售或批发服务；替他人推销化妆产品”等。被异议商标虽有部分指定使用服务与异议人该引证商标指定使用服务属于相同或类似服务，但被异议商标与异议人该引证商标在文字构成、呼叫上均存在一定区别，因此，双方商标未构成使用于相同或类似服务上的近似商标，并存使用应不致造成相关消费者的混淆误认。

依据《商标法》第三十五条规定，我局决定：第76862516号“诺恩思”商标准予注册。

依据《商标法》第三十五条规定，异议人如对本决定不服，可以依照《商标法》第四十四条、第四十五条规定向国家知识产权局请求宣告该注册商标无效。

2025年08月07日